المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ٦

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

كتاب الوصايا به بعد الموت وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا

[ج ٦ - ص ٤]

ومن السفيه في أصح الوجهين ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر ولا تصح ممن له دون السبع

[ج ٦ - ص ٥]

وفيما بينهما روايتان ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم وفي السكران وجهان

[ج ٦ - ص ٦]

وتصح وصية الاخرس بالأشارة ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح وإن وجدت وصيته بخطه صحت ويحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليه بما فيها

[ج ٦ - ص ٧]

فصل والوصية

[ج ٦ - ص ٨]

مستحبة لمن ترك خيرا وهو المال الكثير [ج ٦ - ص ٩]

بخمس ماله ويكره لغيره إن كان له ورثة فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله وعنه لا يجوز إلا الثلث [ج ٦ - ص ١٠]

ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث الأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة [ج ٦ - ص ١١]

إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل تصح على وجهين

وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وادخل النقص على كل واحد بقدر وصيته وعنه يقدم العتق [ج ٦ - ص ١٣]

وإن أجاز الورثة الوصية وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب ولا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تثبت أحكامها فيها فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع فيه ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي يختص به عصبته ولو كان وقفا على المجيزين صح وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة

فتنعكس هذه الأحكام [ج ٦ - ص ١٥]

ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية له وان أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت [ج ٦ - ص ١٦]

ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قيل ذلك عبرة به ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين [ج ٦ - ص ١٧]

إلا أن تقوم به بينه وإن كان المجاز عينا فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في اظهر [ج ٦ - ص ١٨]

ولا يثبت الملك للموصي له إلا بالقبول بعد الموت فأما قبول ورده قبل الموت فلا عبرة به [ج ٦ - ص ١٩]

فإن مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن ردها بعده بطلت أيضا [ج ٦ - ص ٢٠]

وإن مات بعده وقبل الرد والقبول أقام وارثه مقامه ذكره الخرقي وقال القاضي تبطل الوصية في قياس قوله وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح [ج ٦ - ص ٢١]

فما حدث قبله من نماء منفصل فهو لورثته وإن كان متصلا تبعها وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصي وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له [ج ٦ - ص ٢٢]

وولده رقيق ومن أوصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق الموصي به حينئذ ولم يرث شيئا فتنعكس هذه الأحكام [ج ٦ - ص ٢٣]

فصل

ويجوز الرجوع في الوصية فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت فإن قال في الموصي به هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان كان رجوعا وأن وصى به لأخر ولم يقل ذلك فهو بينهما [ج ٦ - ص ٢٥]

وإن باعه أو هبة أو رهنة كان رجوعا وان كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين وان خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو ازال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه أو انهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي هو رجوع وذكر أبو الخطاب فيه وجهين [ج ٦ - ص ٢٦]

وإن وصى له بقفيز من صبره ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا فإن زاد في الدار عمارة أو إنهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له على وجهين

[ج ٦ - ص ٢٧]

وأن وصى لرجل بمعين ثم قال إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصى فهو له وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين وفي الآخر فهو للقادم

فصل

ويخرج الواجبات من رأس المال أوصى بهما أو لم يوص [ج ٦ - ص ٢٨]

وإن وصى معهما يتبرع اعتبر الثلث من الباقي فإن قال اخرجوا الواجب من ثلثي [ج ٦ - ص ٢٩]

فقال القاضي يبدأ به فإن فضل من الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية وقال أبو الخطاب تزاحم به أصحاب الوصايا ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما ويتم الواجب من رأس المال فيدخله الدور فلو كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بينهما للواجب خمسة إلا سدس شيء فضم إليه شيئا تكن عشرة فتجبر الخمسة بسدس شيء يبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة فالشيء ستة ويحصل للوصي الآخر أربعة [ج ٦ - ص ٣٠]

باب الموصى له موسى لا تصح لمرتد

[ج ٦ - ص ٣٢]

وتصح لمكاتبه ومدبره

[ج ٦ - ص ٣٣]

وام ولده وتصح لعبد غيره فإذا قبلها فهي لسيدة وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله فإذا اوصى بثلثه عتق

وأخذ فاضل الثلث وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وإن وصى له بمعين أو بمائة لم يصح وحكى عنه أنه يصح وتصح للحمل

[ج ٦ - ص ٣٥]

إذا علم أنه كان موجودا حال الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو الأقل من اربع سنين إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح

[ج ٦ - ص ٣٦]

ولو قتل الوصي الموصي بطلت الوصية وإن جرحه ثم اوصى له فمات من الجرح لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة

[ج ٦ - ص ٣٧]

وأن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس ينفق عليه صح فإن مات الفرس رد الموص به أو باقية إلى الورثة

[ج ٦ - ص ٣٨]

وإن وصى في أبواب البر صرفه في القرب وقيل عنه يصرف في أربع جهات في الاقارب والمساكين والحج والجهاد وعنه فداء الأسرى مكان الحج

[ج ٦ - ص ٣٩]

وان وصى إن يحج عنه بالف صرف في حجه بعد أخرى حتى ينفذ ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به

[ج ٦ - ص ٤٠]

وإن قال حجوا عني بألف دفع الكل إلى من يحج به فإن عينه فقال يحج عني فلان بالف فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية

[ج ٦ - ص ٤١]

وإن وصى لأهل سكنته فهو لأهل دربه وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب

[ج ٦ - ص ٤٢]

وقال أبو بكر مستدار دارا وأن وصى لأقرب قرابته وله اب وابن فهما سواء والجد والأخ سواء ويحتمل تقديم البن على الأب والأخ على

[ج ٦ - ص ٤٣]

الجد والأخ من الأب والأخ من الأم سواء والأخ من الأبوين أحق منهما

[ج ٦ - ص ٤٤]

فصل

ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لبيت نار ولا لكتب التوراة والإنجيل

[ج ٦ - ص ٤٥]

ولا لملك ولا لمبيت ولا لبهيمة وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي ويحتمل ألا يكون له إلا النصف وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصي به [ج ٦ - ص ٤٦]

وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللاجنبي السدس وان وصى لهما بثلثي ماله فكذلك عند القاضي وعند أبي الخطاب له الثلث

[ج ٦ - ص ٤٧]

وان وصى بماله لابنيه واجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي وعند أبي الخطاب له الثلث وان وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع [ج ٦ - ص ٤٨]

باب الوصي به والحمل في البطن واللبن في الضرع وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو في مدة معينة فأن حصل منه شيء فهو له وإلا بطلت

[ج ٦ - ص ٤٩]

وأن وصى له بمائة لا يملكها صح فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت الوصية وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس فإن لم يكن للموصى مال فللموصى له ثلث ذلك وإن كان له مال فجميع ذلك للموصى له وإن قل المال في أحد الوجهين وفي الآخر له ثلثه

[ج ٦ - ص ٥٠]

وان لم يكن له كلب لم تصح الوصية ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة ونحوهما وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة ويعطي ما يقع عليه الاسم وان اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في

[ج ٦ - ص ٥١]

العرف للانثى والبعير والثور هو في العرف للذكر وحده وفي الحقيقة للذكر والانثى غلب العرف وقال اصحابنا تغلب الحقيقة والدابة اسم الذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير

[ج ٦ - ص ٥٢]

وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم في ظاهر كلامه وقال الخرقي يعطى واحدا بالقرعة فان لم يكن له عبيد لم تصح في أحد الوجهين وتصح في الاخر ويشترى له ما يسمى عبدا

[ج ٦ - ص ٥٣]

فان كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه فان قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله وإن وصى له بقوس وله اقواس للرمي والبندق والندق فله قوس النشاب لأنه اظهرها إلا أن تقترن به قرينة

[ج ٦ - ص ٥٤]

تصرف إلى غيره وعند أبي الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح فان لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم وإذا أوصى بثلثه فاستحدثت مالا دخل ثلثه في الوصية

[ج ٦ - ص ٥٥]

وان قتل واخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية على روايتين فان وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين على وجهين

[ج ٦ - ص ٥٦]

فصل

وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فلو وصى لرجل بمنافع امته ابدا أو مدة معينة صح فاذا اوصى بها ابدأ فللورثة عتقها [ج ٦ - ص ٥٧]

وبيعها وقيل لا يصح بيعها الا لمالك نفعها ولهم ولاية تزويجها واخذ مهرها في كل موضع وجب لان منافع البضع لا تصح الوصية بها وقال اصحابنا ومهرها للوصي وان وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الوطىء وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين [ج ٦ - ص ٥٨]

وفي الاخر يشتري بها ما يقوم مقامها وللوصي استخدامها واجارتها وإعارتها وليس لواحد منهم وطؤها وان ولدت من زوج أو زنى فحكمه حكمها

[ج ٦ - ص ٥٩]

وفي نفقتها ثلاثة اوجه احدها انه في كسبها والثاني على مالكها والثالث على الوصي وفي اعتبارها من الثلث وجهان احدهما يعتبر جميعها من الثلث والثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما [ج ٦ - ص ٦٠]

وان وصى لرجل برقبتها ولاخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا وان وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه [ج ٦ - ص ٦١]

وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لاخر صح فإن ادى عتق وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه [ج ٦ - ص ٦٢]

فصل

ومن أوصى له بشيء بعينه [ج ٦ - ص ٦٣]

فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية وان تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له وان لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ [ج ٦ - ص ٦٤]

وان لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله [ج ٦ - ص ٦٥]

وكذلك الحكم في المدبر وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وان وصى له بثلاثة اعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا فله ثلث الباقي

[ج ٦ - ص ٦٦]

وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فان ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه وعندي انه بينهما على حسب مالهما في حال الاجازة لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه [ج ٦ - ص ٦٧]

وان كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فاجازوا فله مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وان ردوا فلصاحبه النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه وقال أبو الخطاب لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه وهو قياس قول الخرقي والطريق فيها ان تنظر ما حصل لهما في حال الاجازة فتنسب اليه ثلث المال وتعطي كل واحد مما كان له في الإجازة مثل نسبة الثلث إلى وصيتهما جميعا ويعطى كل واحد مما له في الاجازة مثل تلك النسبة

فان وصى لرجل بمثل ماله ولاخر بمائة ولثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسمت الثلث بين الاخرين على قدر وصيتهما وإن زاد عن المائة فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصي وان ردوا فلكل واحد نصف قيمته عندي وقال القاضي ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها

ويجوز ان يزاحم به ولا يعطيه شيئا كولد الأب مع ولد الابوين في مزاحمة الجد [ج ٦ - ص ٧١]

باب الوصية بالانصباء والأجزاء فأوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنتان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع فإن كان معهم بنت فله التسعان

[ج ٦ - ص ٧٣]

وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين والثاني لا تصح وإن وصى بضعف نصيبه أو بضعفيه فله مثله مرتين وان وصى بثلاثة اضعافه فله ثلاثة امثاله هذا هو الصحيح عندي وقال اصحابنا ضعفاه ثلاثة

[ج ٦ - ص ٧٤]

امثاله وثلاثة اضعافه أربعة امثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة وان وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مالأقلهم نصيبا فلو كانوا ابنا واربع زوجات وجبت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم وللوصي سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة ثلاثين وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو

موجود فاذا كان الوارث اربعة بنين فللوصي السدس ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى بالخمس الا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما وتصح من اثنين وستين له

[ج ٦ - ص ٧٦]

منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر

[ج ٦ - ص ٧٧]

فصل في الوصية بالأجزاء

إذا اوصى له بجزء أو حظ أو شيء أو نصيب فللورثه ان يعطوه ما شاؤوا وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات احداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة اعطي سدسا كاملا وان كملت فروضها اعيلت به وان عالت اعيل معها والثانية له سهم مما تصح منه المسألة [ج ٦ - ص ٧٨]

ما لم يزد على السدس والثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس [ج ٦ - ص ٧٩]

وإن وصة له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا ان يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها وان وصى بجزأين أو اكثر اخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فان زادت المسألة على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للاوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إلى الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله ولاخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر تبقى خمسه للابنين ان أجازا وان ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من أحد وعشرين

وان اجازا لأحدهما دون الاخر أو اجاز احدهما لهما دون الاخر أو اجاز كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الاجازة وهو ثمانية في مسالة الرد تكن مائة وثمانية وستين للذي اجيز له سهمه من مسالة الاجازة مضروب في وفق مسالة الرد وللذي عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الاجازة والباقي للورثة [ج ٦ - ص ٨٢]

وللذي اجاز نصيبه من مسالة الاجازة في وفق مسالة الرد وللاخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة والباقي بين الوصيين على سبعة

[ج ٦ - ص ٨٣]

فصل

وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول فاذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس اخذتها اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فتقسم المال بينهم كذلك إن أجيز لهم والثلث إن رد عليهم [ج ٦ - ص ٨٤]

وان وصى لرجل بجميع ماله ولاخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهم على ثلاثة إن اجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد وان أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين وفي الاخر ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الاجازة لهما ويبقى التسعان للورثة وإن اجازوا الصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الاول وفي الاخر له الثلث ولصاحب المال التسعان

وإن اجاز أحد الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة وان اجازة لصاحب المال دفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على اختلاف الوجهين وإن اجاز لصاحب النصف دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه

[ج ٦ - ص ٨٦]

فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

إذا خلف ابنين ووصى لرجل بثلث ماله ولاخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان أحدهما لصاحب النصيب ثلث المال عند الاجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين والثاني لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الاجازة [ج ٦ - ص ٨٧]

وعند الرد يقسم بينهما على خمسة وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث وهو ان يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة ولصاحب النصيب أربعة [ج ٦ - ص ٨٨]

وان وصى لرجل بمثل نصيب احدهما وللاخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللاخر ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة وعلى الثاني يدخلها الدور ولعملها طرق أحدها أن يجعل المال ثلاثة أسهم [ج ٦ - ص ٨٩]

ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن وللاخر ثلث الباقي سهم ويبقى سهمان لكل ابن سهم وذلك هو النصيب فصحت من أربعة وبالجبر تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وثلث الباقي يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبرها بثلثي نصيب وزد مثل ذلك على النصيبين يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين ابسط الكل اثلاثا من جنس الكسر بصر مالين بعدل ثمانية انصباء [ج ٦ - ص ٩٠]

اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين وإن شئت قلت للابنين سهمان ثم تقول هذا بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه يصر ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن تصر اربعة [ج ٦ - ص ٩١]

وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأول تجعل المال ستة ونصيبين يدفع النصيب إلى الموصى له والى الاخر ثلث بقية النصف سهما وإلى أحد الابنين نصيبا بقي خمسة للابن الاخر فالنصيب خمسة والمال ستة عشر [ج ٦ - ص ٩٢]

وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف يبقى خمسة اسداس مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين وثلثين ابسط الكل اسداسا من جنس الكسر واقلب وحول يصر المال ستة عشر والنصيب خمسة وإن خلف أما وبنتا واختا واوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولاخر بمثل نصيب الاخت وربع ما بقي ولاخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فقل مسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ثم زد مثل نصيب البنت يكن اثني عشر فهي بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ثلثه ومثل نصيب الاخت صارت ثمانية عشر وهي بقية

مال ذهب سبعه فزد عليه مثل سدسه ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين [ج ٦ - ص ٩٤]

وإن قال إى ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا واضربه في المخرج يكن بسبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة وإن قال إلا ربع المال بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا يكن اربعة فهو النصيب وزد على سهام البنين سهما وثلثا واضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر له سهم ولكل ابن اربعة [ج ٦ - ص ٩٧]

ولا يليق بهذا الكتاب التطويل باكثر من هذا [ج ٦ - ص ٩٨]

باب الموصى إليه غيرهم وعنه تصح إلى الفاسق ويضم الحاكم إليه امينا

[ج ٦ - ص ١٠١]

وان كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح على وجهين وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى اخر فهما وصيان إلا ان يقول قد افرجت الأول وليس لأحدهما انفراد بالتصرف إلا ان يجعل ذلك إليه

[ج ٦ - ص ١٠٢]

وإن مات احدهما اقام الحاكم مكانه امينا وكذلك إن فسق وعنه يضم إليه امين

[ج ٦ - ص ١٠٣]

ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء وعنه ليس له ذلك بعد موته

[ج ٦ - ص ١٠٤]

وللموصى عزله متى شاء وليس للوصي ان يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك

[ج ٦ - ص ١٠٥]

ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الاطفال

[ج ٦ - ص ١٠٦]

واذا اوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وإذا اوصى بتفريق ثلثه فابى الورثة اخراج ثلث ما في ايديهم أخرجه كله مما في يده وعنه يخرج ثلث ما في يده يخرج ويحبس باقيه حتى يخرجوا

[ج ٦ - ص ١٠٧]

وإن اوصاه بقضاء دين معين فابى الورثة ذلك قضاه بغير علمهم وعنه فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين انه يقضي دين الميت إن لم يخف

[ج ٦ - ص ١٠٨]

تبعة وتصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى من كان عدلا في دينه وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئت لم يجز له اخذه ولا دفعه إلى ولده

[ج ٦ - ص ١٠٩]

ويحتمل انه ليس له البيع على الكبار وهو اقيس

[ج ٦ - ص ١١٠]

ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار

[ج ٦ - ص ١١١]

كتاب الفرائض قسمة المواريث واسباب التوارث ثلاثة رحم

[ج ٦ - ص ١١٣]

ونكاح وولاء لا غير وعنه انه يثبت بالموالاة والمعاقدة واسلامه على يديه وكونهما من أهل الديوان

[ج ٦ - ص ١١٤]

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وان نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمولى المنعم ومن الاناث سبع البنت وبنت الابن والأم

[ج ٦ - ص ١١٥]

والجدة والاخت والمراة ومولاة النعمة والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبات وذو رحم

[ج ٦ - ص ١١٦]

باب ميراث ذوي الفروض جهة والأخ من الأم فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما

[ج ٦ - ص ١١٧]

وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما

فصل

وللاب ثلاثة احوال حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد أو ولد ابن وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الابن

فصل

وللجد هذه الاحوال الثلاثة وحال رابع وهي مع الاخوة والاخوات من الابوين أو الأب فإنه يقاسمهم كاخ [ج ٦ - ص ١١٩]

إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه والبقاقي لهم [ج ٦ - ص ١٢٠]

فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه ثم للجد الاحظ من المقاسمه كاخ أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال فان لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط من معه منهم إلا في الاكدرية [ج ٦ - ص ١٢١]

وهي زوج وام واخت وجد فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللجد ثمانية وللاخت اربعة ولا يعول من مسائل الجد غيرها ولا يفرض لاخت مع [ج ٦ - ص ١٢٢]

جد إلا فيها وإن لم يكن فيها زوج فللام الثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة فتصح من تسعة وتسعة الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها

[ج ٦ - ص ١٢٣]

وولد الاب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا فان اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم اخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين اختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل لهم

[ج ٦ - ص ١٢٤]

ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس فاذا كان جد واخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على اربعة للجد سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت من الأبوين فاخذت ما في يد اختها كله وإن كان معهم اخ من أب فللجد الثلث وللاخت النصف يبقى للاخ واخته السدس على ثلاثه فتصح من ثمانية عشر فان كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي للاخت النصف والباقي لهم وتصح من اربعة وخمسين

وتسمى مختصرة زيد فان كان معهم اخ اخر صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد [ج ٦ - ص ١٢٦]

فصل

وللام أربعة احوال حال لها السدس وهي مع وجود الولد أو ولد الابن أو الإثنين من الاخوة والأخوات [ج ٦ - ص ١٢٧]

وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء حال لها ثلث الباقي وهي من زوج وابوين وامرأة وابوين لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين [ج ٦ - ص ١٢٨]

وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها اب لكونه ولد زنى أو منفيا بلعان فانه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث امه وذوو الفروض منه فروضهم [ج ٦ - ص ١٢٩]

وعصبته عصبة امه وعنه انها هي عصبته فان لم تكن فعصبتها عصبته

[ج ٦ - ص ١٣٠]

فاذا خلف اما وخالا فلأمه الثلث وباقيه للخال وعلى الرواية الاخرى الكل للأم فان كان معهم اخ لام فله السدس والباقي له أو للام على الرواية الثانية وغذا مات ابن ابن ملاعنه وخلف [ج ٦ - ص ١٣١]

امه وجدته فلامه الثلث وباقيه للجدة على إحدى الروايتين وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها

فصل

وللجدات السدس واحدة كانت أو اكثر [ج ٦ - ص ١٣٢]

فان كان بعضهن اقرب من بعض فالميراث لاقربهن وعنه ان القربى من جهة الاب لا تحجب القربى من جهة الأم [ج ٦ - ص ١٣٣]

ولا يرث اكثر من ثلاث جدات أم الأم وام الأب وأم الجد ومن كان من امهاتهن وإن علت درجتهن فاما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما والجدات المتحاذيات [ج ٦ - ص ١٣٤]

ام أم ام وام أم اب وأم أبي اب وترث الجدة وابنها حي وعنه لا ترث

[ج ٦ - ص ١٣٥]

واذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع اخرى فلها ثلث السدس في قياس قوله وللاخرى ثلثه [ج ٦ - ص ١٣٦]

فصل

وللبنت الواحدة النصف فان كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان

[ج ٦ - ص ١٣٧]

وبنات الابن بمنزلة البنات اذا لم يكن بنات فان كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين [ج ٦ - ص ١٣٨]

إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى للذكر مثل حظ الانثيين وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا ان يكون معهن أو انزل منهن ذكرا فيعصبهن فيما بقي [ج ٦ - ص ١٣٩]

فصل

وفرض الاخوات من الابوين مثل فرض البنات سواء فان كان له اخت فلها النصف مما ترك والاخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء إلا انهن لا يعصبهن إلا اخوهن والاخوات مع البنات عصبة يرثن [ج ٦ - ص ١٤٠]

ما فضل كالاخوة وليست لهن معهم فريضة مسماة

فصل

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو انثى فان كانا اثنيهن فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية [ج ٦ - ص ١٤١]

فصل في الحجب

[ج ٦ - ص ١٤٢]

يسقط الحد بالاب وكل جد بمن هو اقرب منه والجدات بالام وولد الابن بالابن وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين [ج ٦ - ص ١٤٣]

ويسقط ولد الام باربعة بالولد ذكرا كان أو انثى وولد الابن والاب والجد

[ج ٦ - ص ١٤٤]

باب العصبات كذلك ومولى النعمة ومولاة النعمة واحقهم بالميراث اقربهم ويسقط به من بعد واقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل

[ج ٦ - ص ١٤٥]

ثم الاب ثم الجد وإن علا ثم الاخ من الأبوين ثم من الأب ثم من ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابناؤهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الأب ثم ابناؤهم ثم اعمام الجد ثم

[ج ٦ - ص ١٤٦]

أبناؤهم كذلك وان نزلت درجتهم واولى ولد كل اب اقربهم اليه فان استووا فاولاهم من كان لابوين واذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المنعم ثم عصباته من بعده

[ج ٦ - ص ١٤٧]

واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين وهم الابن وابنه والأخ من الابوين والأخ من الأب ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث وهم الإخوة والأعمام وبنوهم وابن الابن يعصب من بإزائه من اخواته وبنات عمه ويعصب من اعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يعصب من انزل منه وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل اخر

[ج ٦ - ص ١٤٨]

ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم اخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم

[ج ٦ - ص ١٤٩]

واذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدىء بذي الفرض فاخذ فرضه وما بقي للعصبة وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وام

[ج ٦ - ص ١٥٠]

وللأخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ولا كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وسميت ذات الفروخ [ج ٦ - ص ١٥١]

باب أصول المسائل

الفروض ستة وهي نوعان نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لا تعول وثلاثة تعول [ج ٦ - ص ١٥٤]

فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فالنصف وحده من اثنين والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه التي لا تعول وأما التي تعول فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول [ج ٦ - ص ١٥٥]

إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر [ج ٦ - ص ١٥٦]

ولا تعول لأكثر من ذلك وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها

[ج ٦ - ص ١٥٧]

وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعا [ج ٦ - ص ١٥٨]

فصل في الرد

اذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة [ج ٦ - ص ١٥٩]

فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله وإن كان فريقا من جنس واحد كبنات أو أخوات اقتسموه كالعصبة فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم فإن كانا سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين وإن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة

[ج ٦ - ص ١٦٠]

وإن كان مكانها أخت لأبوين فهي من أربعة وإن كان معها أخت لأب فهي من خمسة ولا تزيد على هذا أبدا لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم فإنه كان معهم أحد الزوجين فاعطه [ج ٦ - ص ١٦١]

فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على مسألة الرد وهو ينقسم إذا كانت زوجة ومسألة الرد من ثلاثة فللزوجة الربع والباقي لهم وتصير المسألة من أربعة وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج فما بلغ فإليه تنتقل المسألة فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين [ج ٦ - ص ١٦٢]

تضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعة وإن كان مكان الزوج زوجة ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين انتقلت إلى ستة عشر وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين وإن كان معهم جدة صارت من أربعين ثم تصح بعد ذلك على ما ذكرنا [ج ٦ - ص ١٦٣]

باب تصحيح المسائل

إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة [ج ٦ - ص ١٦٥]

ثم يصير لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها وإن كانت

متناسبة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة وعولها وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة [ج ٦ - ص ١٦٧]

وعولها وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر ثم ما معك في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح

[ج ٦ - ص ١٦٨]

فإذا أردت القسمة فكل ومن له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة فما بلغ فهو له وإن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم [ج ٦ - ص ١٧١]

باب المناسخات

ومعناها أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته ولها ثلاثة أحوال احدها أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهم فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول

[ج ٦ - ص ١٧٧]

الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح الثالث ما عدا ذلك فصحح مسألة الأول وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألته فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى [ج ٦ - ص ١٧٨]

كرجل خلف امرأة وبنتا ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعمها فإن لها أربعة ومسألتها من أربعة فصحت المسألتان من ثمانية وصار للأخ أربعة وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيئمن الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا فإن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إلى ربعها ثلاثة تضربها في الأولى تكن أربعة وعشرين

وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني مثل أن تخلف البنت بنتين فإن مسألتها تعدل إلى ثلاثة عشر تضرب في الأولى تكن مائة وأربعة وتعمل على ما ذكرنا فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت عملك في مسألة الثاني مع الأول [ج ٦ - ص ١٨٠]

وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده [ج ٦ - ص ١٨١]

باب قسم التركات

إذا خلف تركة معلومة فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة فاعطه مثل تلك النسبة من التركة وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو نصيبه

وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينها واقسم وفق التركة على وفق المسألة

وإن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا [ج ٦ - ص ١٨٧]

فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك [ج ٦ - ص ١٨٩]

وإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها على ما قلنا وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء في المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه [ج ٦ - ص ١٩٠]

باب ذوي الأرحام

وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلا من الجد ومن أدلى بهم

[ج ٦ - ص ١٩٢]

ويرثون بالتنزيل [ج ٦ - ص ١٩٤]

وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به فتجعل ولد البنات والأخوات كامهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبا الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب وعنه كالعم [ج ٦ - ص ١٩٥]

ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء

[ج ٦ - ص ١٩٦]

وعنه للذكر مثل حظ الآنثيين إلا ولد الأم وقال الخرقي يسوى بينهم إلاالخال والخالة [ج ٦ - ص ١٩٧]

وإذا كان ابن وبنت اخت وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وحدها النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات كذلك [ج ٦ - ص ١٩٨]

فاجتزىء بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللتي من قبل الأب سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين وإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإخوة

[ج ٦ - ص ١٩٩]

وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها [ج ٦ - ص ٢٠٠]

وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به [ج ٦ - ص ٢٠١]

وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إلا أن يكونا من جهتين فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أولا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت [ج ٦ - ص ٢٠٢]

والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة وما نعلم به قائلا [ج ٦ - ص ٢٠٣]

ومن أمت بقرابتين ورث بهما [ج ٦ - ص ٢٠٤]

فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به [ج ٦ - ص ٢٠٥]

فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة لبنت البنت سهمان ولبنت الأخت سهم ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها [ج ٦ - ص ٢٠٦]

وهي خالة وست بنات ست أخوات متفرقات تعول إلى سبعة

[ج ٦ - ص ٢٠٧]

باب ميراث الحمل

إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة [ج ٦ - ص ٢٠٨]

وقفت نصيب ذكرين أن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب ابنتين ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا

[ج ٦ - ص ٢٠٩]

فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحقه

[ج ٦ - ص ٢١٠]

وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع [ج ٦ - ص ٢١١]

وما يدل على الحياة وأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة وإن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث وعنه يرث وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع [ج ٦ - ص ٢١٢]

بينهما فخرجت قرعته فهو المستهل [ج ٦ - ص ٢١٣]

باب ميراث المفقود

وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظر به تمام تسعين من يوم ولد وعنه ينتظر أبدا [ج ٦ - ص ٢١٥]

وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة كالحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو في البحر إذا غرقت سفينته انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله [ج ٦ - ص ٢١٦]

وعنه التوقف فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي [ج ٦ - ص ٢١٧]

فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله والباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه [ج ٦ - ص ٢١٨]

باب ميراث الخنثى

وهو الذي له ذكر وفرج امرأة فيعتبر بمباله فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل وإن سبق من فرجه فهو امرأة وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما

[ج ٦ - ص ٢٢٠]

فإن استويا فهو مشكل فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه [ج ٦ - ص ٢٢١]

وإن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة

[ج ٦ - ص ٢٢٢]

وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها في اثنين ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو في وفقها [ج ٦ - ص ٢٢٣]

أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا [ج ٦ - ص ٢٢٤]

وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم وقال أبو الخطاب تنزلهم حالين مرة ذكورا ومرة إناثا والأول أولى [ج ٦ - ص ٢٢٥]

باب ميراث الغرقى ومن عمي موته

إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا كالغرقى والهدمى واختلف وراثهما في السابق منهما فقد نقل عن أحمد في امرأة وابنها ماتا فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ويكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ذكرها الخرقي وهذا يدل على أنه يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات معه [ج ٦ - ص ٢٢٧]

وظاهر المذهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه ثم يقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك

[ج ٦ - ص ٢٢٨]

فعلى هذا لو غرق أخوان أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار كل واحد منهما لمولى الآخر [ج ٦ - ص ٢٢٩]

وعلى القول الأول يصير مال كل واحد منهما لمولاه وهو أحسن إن شاء الله تعالى [ج ٦ - ص ٢٣٠]

باب ميراث أهل الملل

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه

[ج ٦ - ص ٢٣١]

وعنه لا يرث وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجها واحدا ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم [ج ٦ - ص ٢٣٢]

وهم ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين سائرهم وإن اختلفت لم يتوارثوا وعنه يتوارثون [ج ٦ - ص ٢٣٣]

ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا ذكره القاضي ويحتمل أن يتوارثا والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث وإن قتل في ردته فما له في بيت مال [ج ٦ - ص ٢٣٤]

المسلمين وعنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره [ج ٦ - ص ٢٣٥]

فصل

وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم [ج ٦ - ص ٢٣٦]

فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا الثلث لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى [ج ٦ - ص ٢٣٧]

ولا يرثون بنكاح ذوي المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا

[ج ٦ - ص ٢٣٨]

باب ميراث المطلقة

إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته [ج ٦ - ص ٢٣٩]

أو علقه على شرط في الصحة فوجد في المرض أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية فعتقت أو أسلمت فهو كطلاق الصحيح في أصح ا لروايتين [ج ٦ - ص ٢٤٠]

فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل إن طلقها ابتداء أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته أو قال للذمية أو الأمة إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق [ج ٦ - ص ٢٤١]

أو علم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول على روايتين [ج ٦ - ص ٢٤٢]

فإن تزوجت لم ترثه وإن أكره الابن امرأة أبيه عى ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة سواها [ج ٦ - ص ٢٤٣]

وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها

[ج ٦ - ص ٢٤٤]

وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه بين الثمان [ج ٦ - ص ٢٤٥]

باب الإقرار بمشارك في الميراث

إذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم أو كان صغيرا ثبت نسبه وإرثه سواء كانوا جماعة أوواحدا وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت [ج ٦ - ص ٢٤٨]

وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به [ج ٦ - ص ٢٤٩]

وعلى المقر أن يدفع له فضل ما في يده عن ميراثه فإذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده

[ج ٦ - ص ٢٥٠]

فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به وإذا أخلف أخا من أب وأخا من أم فاقرأ باخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه وإن أقر به الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ما فضل فهو للمقربه [ج ٦ - ص ٢٥١]

فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه أن صدق المقر مثل سهمه وإن أنكره مثل سهم المنكر وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار وقال أبو الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده وصححها من ثمانية للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من الأخوين سهمان [ج ٦ - ص ٢٥٢]

وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواءاتفقا أو اختلفا ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما [ج ٦ - ص ٢٥٣]

فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده والثاني ثلث ما في يده ويثبت الأول ويقف نسب الثاني على تصديقه وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته [ج ٦ - ص ٢٥٤]

وإذا قال رجل مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي وليس أخي فقال هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره وإن قال مات أبوك وأنا أخوك لست أخي فالمال كله للمقربه [ج ٦ - ص ٢٥٥]

وإن قال مات زوجتي وأنت أخوها قال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين

فصل

وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن ستة وخمسين واعمل على ما ذكرنا للزوج اربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة يبقى تسعة للأخ فإن صدقها الزوج فهي تدعي أربعة والأخ يدعي أربعة عشر [ج ٦ - ص ٢٥٦]

وللمقر به من السهام تسعة فاقسمها على سهامهم لكل سهمين سهما للزوج سهمان وللأخ سبعة فإن كان معهم اختان لأم فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسالة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون وللأختين من الأم ستة عشر وللأخت المنكرة ستة عشر وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففيها ثلاثة أوجه أحدها تقر في يد المقرة والثاني تؤخذ إلى بيت المال والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما [ج ٦ - ص ٢٥٧]

يحتمل أنه لهم فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعي اثني عشر والأخ يدعي ستة يكونان ثمانية عشر ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر وكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر [ج ٦ - ص ٢٥٨]

وعلى هذا تعمل ما ورد عليك [ج ٦ - ص ٢٥٩]

باب ميراث القاتل

كل قتل مضمون بقصاص أودية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمدا [ج ٦ - ص ٢٦٠]

وخطأ بمباشرة أو سبب صغيرا كان القاتل أو كبيرا [ج ٦ - ص ٢٦١]

وما لا يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي أو الباغي للعادل فلا يمنع وعنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي [ج ٦ - ص ٢٦٢]

فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث [ج ٦ - ص ٢٦٣]

باب ميراث المعتق بعضه

لا يرث العبد ولا يورث سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا [ج ٦ - ص ٢٦٤]

أو أم ولد فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فلورثته ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللام مع حريتها ورق البنت الثلث [ج ٦ - ص ٢٦٥]

والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها حريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناثى وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما يحتمل وجهين [ج ٦ - ص ٢٦٦]

فإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فالصحيح أنها لا تكمل

[ج ٦ - ص ٢٦٧]

باب الولاء

كل من أعتق عبدا [ج ٦ - ص ٢٦٩]

أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد [ج ٦ - ص ٢٧٠]

أو وصية بعتقه فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرث به عند عدم العصبة من النسب ثم يرث به عصبته من بعده الأقرب فالأقرب [ج ٦ - ص ٢٧١]

وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم وإن أدى إليهما فولاؤه بينهما ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه

[ج ٦ - ص ٢٧٢]

ومن أعتق سائبة [ج ٦ - ص ٢٧٣]

أو في زكاته أو نذره أو كفارته ففيه روايتان إحداهما له عليه الولاء والثانية لا ولاء عليه وما رجع في ميراثه رد في مثله يشتري به رقابا يعتقهم ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق

[ج ٦ - ص ٢٧٤]

وإن أعتقه عنه بأمره ولاؤه للمعتق عنه وإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه وولاؤه للمعتق عنه [ج ٦ - ص ٢٧٥]

وإن قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل [ج ٦ - ص ٢٧٦]

فهل يصح على وجهين وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل برث به على روايتين إحداهما لا يرث لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورثه وإن أسلم الكافر منهما [ج ٦ - ص ٢٧٧]

ورث المعتق رواية واحدة

فصل

ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن وعنه في بنت المعتق خاصة ترث [ج ٦ - ص ٢٧٨]

والأول أصح ولا يرث منه ذو فرض [ج ٦ - ص ٢٧٩]

إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن والجد يرث الثلث مع الأخوة إذا كان أحظ له [ج ٦ - ص ٢٨٠]

والولاء لا يورث وإنما يورث به ولا يباع ولا يوهب وهو للكبر خاصة

[ج ٦ - ص ٢٨١]

فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة [ج ٦ - ص ٢٨٢]

وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها غيره ومولاها فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها

[ج ٦ - ص ٢٨٣]

فصل في جر الولاء

كل من باشر العتق أو عتق عليه لا ينتقل عنه بحال فأما إن تزوج العبد معتقة فأولدها فولاء ولدها لموالي أمه فإن أعتق العبد سيده انجر ولاء ولده إليه [ج ٦ - ص ٢٨٤]

ولا يعود إلى مولى الأم بحال [ج ٦ - ص ٢٨٥]

وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وعنه يجره [ج ٦ - ص ٢٨٦]

وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه إخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه وإن اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولى الآخر ومثله لو أعتق الحربي عبدا ثم سبي العبد معتقه فأعتقه فلكل واحد منهما ولاء [ج ٦ - ص ٢٨٧]

صاحبه

فصل في دور الولاء

[ج ٦ - ص ٢٨٨]

إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما عتق عليهما وصار الولاء لهما نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لمولى أمه فإن مات الأب ورثاه أثلاثا وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب فإذا مات أخوها فما له لمواليه وهم أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف والنصف الآخر لموالي أخته وهم أخوها وموالي أمها فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع فيبقى الربع وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان أحدهما أنه لمولى الأم [ج ٦ - ص ٢٨٩]

والثاني أنه لبيت المال لأنه لا مستحق له [ج ٦ - ص ٢٩٠]

كتاب العتق

وهو من أفضل القرب [ج ٦ - ص ٢٩١]

والمستحب عتق من له كسب فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته ويحصل العتق بالقول والملك فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية كيف [ج ٦ - ص ٢٩٢]

صرفا وكناية خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ونحوها وفي قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان ولا ملك لي عليك ولا رق لي عليك وفككت رقبتك وأنت مولاي وأنت لله وأنت سائبة روايتان إحداهما أنه صريح والأخرى كناية [ج ٦ - ص ٢٩٣]

وفي قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام روايتان إحداهما أنه كناية

وإن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق [ج ٦ - ص ٢٩٤]

وإذا أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده [ج ٦ - ص ٢٩٥]

وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إلا عمودا النسب [ج ٦ - ص ٢٩٦]

وإن ملك ولده من الزنى لم يعتق في ظاهر كلامه ويحتمل أن يعتق وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وعليه قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا [ج ٦ - ص ٢٩٧]

وعنه إنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك عتق نص عليه [ج ٦ - ص ٢٩٨]

وقال القاضي والقياس ألا يعتق وإذا أعتق السيد عبده فماله للسيد وعنه للعبد

وإذا أعتق جزءا من عبد معينا أو مشاعا عتق كله عليه [ج ٦ - ص ٢٩٩]

وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه [ج ٦ - ص ٣٠١]

وإن اعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق وإن كان معسرا لم يبق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه [ج ٦ - ص ٣٠٢]

وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه [ج ٦ - ص ٣٠٣]

وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه [ج ٦ - ص ٣٠٤]

ولا ولاء عليه لواحد منهما وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى نصيبه وقال أبو الخطاب يعتق جميعهم [ج ٦ - ص ٣٠٥]

وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا أعتق نصيب المعسر وحده وإذا قال أحد الشريكين إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه وإن كان معسرا عتق على كل واحد منهما نصيبه وإن قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرا كان أو معسرا [ج ٦ - ص ٣٠٦]

فصل

ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجيء الأمطار

[ج ٦ - ص ٣٠٧]

ولا يملك إبطالها بالقول وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك فإن عاد إليه عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده على روايتين [ج ٦ - ص ٣٠٨]

وتبطل الصفة بموته فإن قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر أو أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق بذلك على روايتين [ج ٦ - ص ٣٠٩]

وإن قال إن دخلتها فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا وإلا فلا فإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح على روايتين [ج ٦ - ص ٣١٠]

وإن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة فملك عبيدا ثم مات فآخرهم حر من حين الشراء

أو كسبه له وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا بعتق الأول وإن ولدت ميتا ثم حيا عتق الثاني وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما [ج ٦ - ص ٣١٢]

ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها وإن قال لعبده أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق ولا شيء عليه [ج ٦ - ص ٣١٣]

وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق والصحيح في قوله أنت حر على ألف أنه لا يعتق حتى يقبل وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة فكذلك وقيل إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة [ج ٦ - ص ٣١٤]

فصل

وإذا قال كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه [ج ٦ - ص ٣١٥]

وإن قال أحد عبدي حر أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر من حين أعتقه وإن مات أقرع الورثة وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي

[ج ٦ - ص ٣١٦]

وإن أعتق عبدا ثم أنسيه أخرج بالقرعة فإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول على وجهين

فصل

وإذا أعتق في مرض موته ولم يجز الورثة اعتبر من ثلثه وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره وثلثه يحتمل جميعه فيعتق جميعه

وعنه لا يعتق إلا ما أعتق وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقية أعطي الشريك ولو كان جميعه حرا في إحدى الروايتين والأخرى لا يعتق إلا ما ملك منه ولو أعتق مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم [ج ٦ - ص ٣١٨]

ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم

[ج ٦ - ص ٣١٩]

وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون

[ج ٦ - ص ٣٢٠]

وإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وإن شاء جزاهم أربعة أجزاء واقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بينهم لإخراج من ثلثاه حر وإن فعل غير ذلك جاز وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمئة جمعت قيمتهما وهي خمسمئة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فإن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة [ج ٦ - ص ٣٢٢]

تكن ستمائة ثم نسبت منه خمس المائة يكن العتق فيه خمسة أسداسه وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة اتساعه وكل شيء يأتي من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر وإن أعتق واحدا من ثلاثة عبيد فمات أحدهم في حياة سيده أقرع بينه وبين الحيين ويسقط فإن وقعت القرعة على الميت رق الآخران وإن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبي بكر [ج ٦ - ص ٣٢٣]

والأولى أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت [ج ٦ - ص ٣٢٤]

باب التدبير

وهو تعليق العتق بالموت ويعتبر من الثلث [ج ٦ - ص ٣٢٥]

ويصح من كل من تصح وصيته وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت ولفظ التدبير وما تصرف منها ويصح مطلقا ومقيدا بإن يقول إن مت فمن مرضي هذا أو عامي هذا فأنت حر [ج ٦ - ص ٣٢٦]

أو مدبر وإن قال متى شئت فأنت مدبر فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا [ج ٦ - ص ٣٢٧]

إن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه كذلك وقال أبو الخطاب إن شاء في المجلس صار مدبرا وإلا فلا وإذا قال قد رجعت عن تدبيري أو قد أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة وعنه يبطل كالوصية

[ج ٦ - ص ٣٢٨]

وله بيع المدبر وهبته وإن عاد إليه عاد التدبير وعنه لا يباع إلا في الدين وعنه لا تباع الأمة خاصة وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها

[ج ٦ - ص ٣٢٩]

ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير وله وطء مدبرته فإن [ج ٦ - ص ٣٣٠]

أولدها بطل تدبيرها وإذا دبر المكاتب أو كاتب المدبر جاز فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما أعتق وهو على الكتابة فيما بقي وإذا دبر شريكا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه [ج ٦ - ص ٣٣١]

فإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني [ج ٦ - ص ٣٣٢]

وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة الرجوع فيجبر على بيعه ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين [ج ٦ - ص ٣٣٣]

العبد على روايتين وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره [ج ٦ - ص ٣٣٤]

باب الكتابة

وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته وهي [ج ٦ - ص ٣٣٥]

مستحبة لمن يعلم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها وهل تكره كتابة من لا كسب له على روايتين ولا تصح إلا من جائز [ج ٦ - ص ٣٣٦]

التصرف وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح ويحتمل أن لا يصح وإن كاتب السيد عبده المميز ولا تصح إلا بالقول وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا [ج ٦ - ص ٣٣٧]

وإن لم يقل فإذا أديت إلي فأنت حر ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته ولا تصح إلا على عوض معلوم منجم نجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم وقيل تصح على نجم واحد [ج ٦ - ص ٣٣٨]

وقال القاضي تصح على عبد مطلق وله الوسط وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت [ج ٦ - ص ٣٣٩]

وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرىء منه عتق وما فضل في يده فهو له وعنه أنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا ويجبر على أدائه فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه [ج ٦ - ص ٣٤٠]

وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق ويحتمل أن لا يلزمه إذا كان في قبضه ضرر [ج ٦ - ص ٣٤١]

ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته

[ج ٦ - ص ٣٤٢]

وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق

فصل

ويملك المكاتب أكسابه ومنافعه والبيع والشراء [ج ٦ - ص ٣٤٣]

والإجارة والاستئجار والسفر وأخذ الصدقة والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه وكل ما فيه صلاح المال وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط على وجهين [ج ٦ - ص ٣٤٤]

وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده [ج ٦ - ص ٣٤٥]

وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك بإذن سيده وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين [ج ٦ - ص ٣٤٧]

وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده وقال القاضي له ذلك وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم وله كسبهم وحكمهم حكمه فإن عتق عتقوا

[ج ٦ - ص ٣٤٨]

وإن رق صاروا رقيقا للسيد وكذا الحكم في ولده من أمته وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد على وجهين [ج ٦ - ص ٣٤٩]

فصل

ولا يملك السيد شيئا من كسبه ولا يبيعه درهما بدرهمين وإن جنى فعليه أرش جنايته وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط وإن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمها فلها عليه المهر ويؤدب ولايبلغ به الحد

وإن شرط وطأها فلا مهر لها عليه ومتى ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر فإن أدت عتقت فإن مات قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها وقال [ج ٦ - ص ٣٥١]

أصحابنا هو لورثه سيدها وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها فلها المهر على كل واحد منهما وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له ويغرم لشريكه نصف قيمتها وهل يغرم نصف قيمة ولدها على روايتين [ج ٦ - ص ٣٥٢]

وإن أتت بولد فالحق بهما صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر وعند القاضي لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر حينئذ فإن كان موسرا قوم على نصيب شريكه وإلا فلا

فصل

ويجوز بيع المكاتب [ج ٦ - ص ٣٥٣]

ومشتريه يقوم مقام المكاتب فإن أدى إليه عتق وولاؤه له وإن عجز عاد قنا له وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد أو الأرش وعنه لا يجوز بيعه

[ج ٦ - ص ٣٥٤]

وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني سواء كانا لواحد أو لاثنين وإن جهل الأول منهما فسد البيعان وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فاحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عند المشتري مبقي على ما بقي من كتابته [ج ٦ - ص ٣٥٥]

فصل

وإن جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة وقال أبو بكر يتحاصان وإن عتق فعليه فداء نفسه وإن عجز فلسيده تعجيزه إن كانت الجناية عليه وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت

الكتابة وبيع في الجناية وإن أعتقه السيد فعليه فداؤه والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته وقيل يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته [ج ٦ - ص ٣٥٧]

يتبع بها بعد العتق

فصل

والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها الخيار ولا يملك أحدهما فسخها ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم [ج ٦ - ص ٣٥٨]

وإن حل نجم ولم يؤده فللسيد الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل عليه نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت وليس للعبد فسخها بحال وعنه له ذلك ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات [ج ٦ - ص ٣٥٩]

انفسخ النكاح ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز ويجب على سيده أن يؤتيه بربع مال الكتابة إن شاء وضعه منه وإن شاء قبضه فدفعه إليه

[ج ٦ - ص ٣٦٠]

فإن أدى إليه ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه وظاهر كلام الخرقي أنه لايعتق حتى يؤدي جميع الكتابة [ج ٦ - ص ٣٦١]

فصل

وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته يعتق بأدائها ويعجز بالعجز عنها وحده [ج ٦ - ص ٣٦٢]

وقال أبو بكر العوض بينهم على عددهم ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه ويجوز أن يكاتب بعض عبده فإن أدى عتق كله وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه [ج ٦ - ص ٣٦٣]

فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه فإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب وقال القاضي لا يسري إلى نصيب المكاتب إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي [ج ٦ - ص ٣٦٤]

فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليه وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق ويحتمل أن لا يعتق

فصل

وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها وإن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد في إحدى الروايتين [ج ٦ - ص ٣٦٥]

وإن اختلفا في وفاء ما لها فالقول قول السيد فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق

فصل

والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير يغلب [ج ٦ - ص ٣٦٦]

فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق ولا يعتق بالإبراء وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ويملك السيد أخذ ما في يده وإن فضل عن

الأداء فضل فهو لسيده وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها على وجهين وقال أبو بكر لا تنفسخ بالموت ولا الجنون ولا الحجر ويعتق بالأداء إلى الوارث

[ج ٦ - ص ٣٦٨]

باب أحكام أمهات الأولاد

وإذا علقت من سيدها فوضعت ما تبين فيه بعض خلق إنسان صارت بذلك أم ولد له [ج ٦ - ص ٣٦٩]

فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين [ج ٦ - ص ٣٧٠]

وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم تصر أم ولده وعنه تصير وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها [ج ٦ - ص ٣٧١]

إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقوف أو ما يراد له كالرهن وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة [ج ٦ - ص ٣٧٢]

ولا عمل عليه ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله [ج ٦ - ص ٣٧٣]

وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها وعنه عليه فداؤها بارش الجناية كله وإن عادت فجنت فداها أيضا وعنه يتعلق ذلك بذمتها [ج ٦ - ص ٣٧٤]

وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الموضعين [ج ٦ - ص ٣٧٥]

ولا حد على قاذفها وعنه عليه الحد

فصل

وإذا اسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب فإن أسلم حلت له وإن مات قبل أدائها عتقت [ج ٦ - ص ٣٧٦]

وعنه أنها تستسعي في حياته وتعتق وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية فإن أولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه وإن

كان معسرا كان في ذمته فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها فإن كان عالما فولده رقيق وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة ذكره الخرقي وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه على وجهين [ج ٦ - ص ٣٧٨]